

T.C.
II. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE
TOKAT
(BİLİRKİŞİ RAPORU)

DOSYA NO : 2024 / 362
HÂKİM : Zeynep KAYNAK GÖZÜKARA
DAVACI : Ali Umut BALCI
DAVACI VEKİLİ : Av. Emrullah ÖZER
DAVALI : Ali DEMİREL
DAVALI VEKİLİ : Av. Abdullah KARATAŞ
DAVA KONUSU : İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 07.06.2024
KEŞİF TARİHİ : 20.11.2024

I. DAVA KONUSU VE TALEP:

Yukarıda dava no'su ve tarafları belirtilenler arasında açılmış olan "İtirazın İptali" davasında, Tokat II. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024 / 362 Esas nolu dosyasında 03.10.2024 tarihli 1. Celsesinde alınan karar gereği, 20.11.2024 tarihinde keşif yapılmasına karar verilmiş olup, Tokat II. Sulh Hukuk Mahkemesi Keşif Heyeti ile birlikte taşınmazın bulunduğu mahale gidildi. Kiralananın Tahliyesi konulu taşınmaz Keşif Heyeti ile birlikte gezildi, görüldü. Gerekli incelememizi yapıp notlarımızı aldık.

Tokat İli, Merkez İlçesi, Kaleardı Mahallesiinde tapunun Ada No: 1245, Parsel No: 2'de, **1.203,00 m²** yüzölçümlü cinsi **Arsa** olarak kayıtlı ana taşınmaz ve üzerindeki müştemilatların olduğu mahale Tokat II. Sulh Hukuk Mahkemesi Keşif Heyeti ile birlikte gelindi. Dosya üzerinde ve davaya konu olan taşınmaz üzerinde gerekli incelemelerimizi yapıp notlarımızı aldık.

Davacı Vekili 07.06.2024 tarihli Dava Dilekçesinde Özetle;

Müvekkil tarafından dava konusu olan Yeniyurt mah. İsmail Altıngövde cad. No:21 merkez- Tokat adresinde bulunan taşınmaz müvekkil tarafından 27.11.2022 tarihinde davalıya kiralanmıştır. Davalı taraf taşınmazdan çıkacağı ve 31.01.2024 tarihinde tahliye edeceği yönünde müvekkile 31.12.202 tarihinde tahliye taahhütnamesi vermiştir. Buna karşın 31.12.2023 tarihinde tahliye e dilmemiştir. Bunun üzerine iş bu tahliye taahhütnamesine istinaden davalı hakkında Tokat icra müdürlüğünün 2024/3369 e. Sayılı dosyası ile örnek no:14 icra takibi başlatılmıştır. Davalı kiracı, kötü niyetli olarak iş bu icra takibine ve tahliye emrine itiraz etmiştir. Tahliye taahhütnamesi üzerindeki imzaya da itiraz etmiştir. Davalının itirazı haksız ve mesnetsizdir. Kötü niyetlidir. Müvekkil mağdur etme amacını taşımaktadır.

Davalının icra takibin itirazları haksız ve mesnetsizdir. Zira tahliye taahhütnamesi üzerindeki imza davalıya aittir. Dava konusu tahliye taahhütnamesi usul ve yasaya uygundur. Bu sebeple davalının itirazını kaldırılması için sayın mahkeme nezdinde davamızın ikamesi zarureti hasıl olmuştur.

Dava konusu itirazın iptali ve tahliyenin sağlanması için arabuluculuk bürosuna müracat edilmiş olmasına karşın malesef anlaşma sağlanamamıştır.

...demektedir.

Davalı Vekili 24.07.2024 tarihli Cevap Dilekçesinde Özetle;

Davacı tarafından açılan davada dava dilekçesi müvekkile tebliğ edilmiş olup yasal süresinde davaya karşı cevap ve itirazlarımızı sunuyoruz. Dava usul ve esas bakımından hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

Davacı taraf Tokat İcra Müdürlüğünde 2024/3369 Esas sayılı takip dosyası ile tahliye talepli takip başlatmıştır. Davacı taraf sözde müvekkilin el ürünü olduğunu iddia ettikleri kira sözleşmesini ve yazılı tahliye tahliye taahhünamesini takip dayanağı olarak göstermiştir.

İcra takip dosyasına davacı tarafça dayanak yapılan ve davalı tarafından kabul edilmeyen kira sözleşmesine, tahliye taahhüdüne, kiralananın cinsine, belgelerdeki imzalara ve tarihlere yönelik tüm itirazlarımızı aynen tekrar ederek ve bu takip dayanağı belgeleri kabul etmediğimizi belirterek usul yönüyle şu itirazımızın öncelikle dikkate alınmasını talep ederiz.

Davacı tarafın takip dayanağı olarak dosyaya sunduğu kira sözleşmesinde kiralanan taşınmazın **çatısız arsa** (geri dönüşüm malzeme deposu açık alan) **vasfında olduğu** yazılıdır. Davacının sunduğu sözleşmeye göre kiralanan taşınmaz 1245 ada 2 nolu parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazdır.

Kiralanan yerin **gayri musakkaf vasıfta olması halinde** 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 299. maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenen **genel hükümlere tabi yerlere ilişkin kira sözleşmesi hükümleri**, kiralanan yerin **musakkaf vasıfta olması halinde** ise aynı kanunun 339. ve devamı maddelerinde düzenlenen **konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine** ilişkin kanun maddeleri uygulanacaktır.

TBK'nun 352/1. maddesi gereğince ancak konut ve çatılı iş yerleri kiralarında yazılı tahliye taahhüdüne dayalı olarak tahliye davası açılabilir. Genel hükümlere tabi olan taşınmazlar için ise tahliye nedeni olarak tahliye taahhüdü iddiasına davanılamaz.

Şu halde davacı tarafın takibe dayanak yaptığı çatısız kiralama ilişkisine dayalı kira sözleşmesine göre takip dayanağı olarak sunulan yazılı tahliye taahhüdü geçersizdir. Bu husus ekte sunduğumuz **Y.3.HD. 12.06.2019 T. 2017/8818 esas, 2019/5342 Karar sayılı ilamında** açıkça belirlenmiştir. Davacı sunduğu sözleşmede çatısız kiralama olduğunu belirttiği durumda tahliye taahhüdüne dayalı tahliye talep edemez. Davanın reddine karar verilmesini talep ederiz.

Müvekkil tarafından davacı tarafa takibe dayanak olarak sunulan tahliye taahhüdü verilmemiştir. Sunulan belgede yer alan imza müvekkile ait değildir. Belge tümüyle sahte olarak üretilmiştir. Bu yönüyle de eldeki dava haksız ve yersiz açılmıştır. Davanın reddine karar verilmesini talep ederiz.

... demektedir.

II. İNCELEME:



Fotoğraf 1: Dava Konusu Taşınmazın Konumu Gösterir Uydu Fotoğrafı

Dava Konusu Taşınmaz:

Dava konusu taşınmaz Tokat İli, Merkez İlçesi, Kaleardı Mahallesi tapunun Ada No: 1245, Parsel No: 2'de, **1.203,00 m²** yüzölçümlü cinsi **Arsa** olarak kayıtlı ana taşınmaz ve üzerindeki müştemilatların bulunduğu mahaldir.

Söz konusu taşınmaz Yeniyurt Mahallesi, İsmail Altıngöve Caddesi, No : 21 (Tokat Küçük Sanayi Sitesi) Merkez / TOKAT adresinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmaz tapu kayıtlarında tam hissesi oranınca Davacı Ali Umut BALCI adına kayıt altındadır.

III. DEĞERLENDİRME:

Söz konusu taşınmaz Yeniyurt Mahallesi Tokat Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yer almaktadır.

Keşif Mahalinde yapılan incelemelerde söz konusu taşınmaz üzerinde halihazırda farklı kullanımda olan 7 adet (7 farklı işyeri) bulunmakta olup, dava konusu kısım parselin orta kısmında bulunan ve boş halde bulunan (üzeri çatı ile kapalı olmayan) ve Demirel Hurdacılık (Ali DEMİREL) tarafından kullanılan işyeridir.

Taşınmaz üzerinde halihazırda hurdacılık faaliyetleri yürüten işletmenin bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu işletmenin bulunduğu kısmın zemin döşeme kaplaması epoksi saha betonu kaplamalıdır.

Bu kısımda bir adet tartı rampası ve tartı kısmı ile birlikte bir tane prefabrik ofis kısmı bulunmaktadır.

Taşınmaz üzerinde taşınmazın batı tarafında duvarda çeşitli askı aparatları ile birlikte demir ve hurda metallerin istiflendiği görülmüştür.

Yapılan incelemelerde taşınmaz üzerinde taşınmazın mütemmim cüzü niteliğinde sayılabilecek herhangi bir yapı – eklenti yahut müştemilat bulunmadığı görülmüştür.

Taşınmazda bulunan prefabrik ofis kısmı taşınabilir bir malzeme olup, tartı kısmı ise mobil olup sökülüp kaldırılabilir demonte edilip tekrar monte edilebilir niteliktedir.



Fotoğraf 2: Dava Konusu Taşınmaza Ait Fotoğraflar

IV.SONUÇ:

Dava konusu taşınmazlar üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde,

Davalı tarafından kullanılan ve üzerinde taşınabilir – sökülebilir tarzı ve prefabrik ofis bölmesinin bulunduğu bir Hurda Demir ayıklama ve istifleme nitelikli işletmenin olduğu görülmüştür.



Fotoğraf 3: Dava Konusu Taşınmaza Ait Fotoğraflar

Bu bağlamda Keşif Günü yapılan gözlemlerde taşınmazın Hurdacı İşletmesi olarak kullanıldığı görülmektedir.

Taşınmaz üzerindeki müstemilatlar (prefabrik ofis bölmesi – tartı vb.) taşınmazın mütemmim cüzü niteliğinde olmayıp, taşınabilir ve sökülebilir niteliklerdedir.

Taşınmazın halihazırda kapalı ve çatılı işyeri niteliğinde değerlendirilemeyeceği ve üzerinde bulunan malzemelerin sökülerek kaldırılabilceği kanaatine varılmıştır.

... Takdir Yüce Mahkemenize ait olmak üzere;

İş bu Bilirkişi Teknik Raporu tarafımda, *Tokat II. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne* sunulmak üzere 3 (Üç) nüsha olarak hazırlanmış ve imza altına alınmıştır.

Raporumu Mahkemeniz takdirine sunar gereğini saygılarımla arz ederim... 21.12.2024

Ömer Ufuk KIZILASLAN
İnşaat Mühendisi
Bil.Sic.No: 10135

E - İmzalı